

Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 28 de noviembre de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "JABOUR, Yamil S/ Legajo de Ejecución Penal (Expte. N° FCB 93000136/2009/TO1/14/8;

Y CONSIDERANDO:

I. Que el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Jorge Perano, solicitó se autorice a su defendido Yamil Jabour a concurrir el día 13 de diciembre próximo desde las 20 hs hasta las 2 hs del día siguiente, al cumpleaños de su hijo y nieto al salón Villa Candela situado en Villa Esquiú, quienes cumplen 50 y 12 años respectivamente.

Fundó lo solicitado en el art. 168 de la Ley 24.660, que establece que las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas..."

Asimismo, agregó que esta reunión familiar es una de las pocas ocasiones que tiene Jabour, condenado a prisión perpetua, para reforzar los vínculos familiares, en la vida libre, aunque sea por un escaso tiempo y para una adecuada reinserción social.

II. Al contestar la vista que le fue cursada, el Sr. Secretario Letrado, de la Procuración General de la Nación, Dr. C. Facundo Trotta, en calidad de auxiliar de la Unidad de Asistencia por causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la jurisdicción de Córdoba, dictaminó que bajo el principio de equidad e igualdad ante la ley, siempre se han pronunciado por la negativa en otorgar estos permisos de salida, ello con el fundamento en que la ley no ha regulado la posibilidad de salir excepcionalmente fuera del ámbito donde cumple la condena, si no es solo en virtud de lo establecido por el art. 166, en razón de los deberes morales y con las condiciones que impone la ley, lo que no se corresponde con una autorización para ir a una fiesta.

Agrega, que la Fiscalía sostiene que el art. 168 que establece que las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren

USO OFICIAL



convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas ... no constituye un permiso de salida.

III. Ingresando al análisis de la cuestión planteada, cabe la mención que, como bien señala la Unidad Fiscal, este Tribunal —en otras oportunidades— se ha expedido en forma negativa acerca de peticiones de igual naturaleza. En tal sentido, es preciso reiterar en que la disposición del artículo 168 de la Ley 24.660, en cuanto establece que las relaciones de los internos con sus familias deben ser facilitadas y estimuladas por la administración penitenciaria, no se traduce en permisos de salidas de los internos al exterior. En rigor, la norma importa que los vínculos familiares de los internos deben ser fomentados y protegidos por la autoridad penitenciaria, atento a que estos se encuentran en una situación distinta a aquellos que se encuentran bajo la modalidad de la prisión domiciliaria, como acontece con Jabour. Sobre el punto, vale decir que Jabour cumple condena en prisión domiciliaria, de modo que puede ser visitado por su familia en cualquier día y horario, sin restricción alguna, por lo que la preservación de sus lazos familiares se halla debidamente garantizado.

Por lo expuesto, y teniendo en vista que la solicitud de salida de Jabour para asistir a la reunión familiar con motivo de festejo de cumpleaños de su hijo y nieto, no se encuentra contemplada en la norma, corresponde el rechazo de la petición. Por las consideraciones efectuadas, y oído que fuere el Ministerio Público Fiscal;

SE RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la defensa técnica de Yamil Jabour, de concurrir el día 13 de diciembre próximo desde las 20 hs hasta las 2 hs del día siguiente al cumpleaños de su hijo y nieto al salón Villa Candela situado en Villa Esquiú.

Protocolícese y hágase saber.

